

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

3^{ra} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 660

SEGUNDO INFORME NEGATIVO

19 de junio de 2026

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

RECIBIDO JUN19'26AM9:49

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomienda la aprobación del P. del S. 660.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 660 tiene como propósito "...enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor", a los fines de aumentar el monto máximo de las multas que podrá imponer el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor hasta veinte mil dólares (\$20,000.00); y para otros fines relacionados".

La Exposición de Motivos de la medida, plantea que

[L]ey Núm. 5 del 23 de abril de 1973 creó oficialmente el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en Puerto Rico, estableciendo su estructura, poderes y funciones. Su propósito es proteger y promover los derechos de los consumidores frente a prácticas comerciales injustas, engañosas o abusivas.

Inicialmente, el estatuto permitía al secretario imponer multas, pero no establecía un tope específico. Fue a través de una enmienda en el año 1990 que se fijó el límite máximo de \$10,000 por infracción.

Recientemente, hemos sido testigos del desempeño de los operativos de fiscalización del DACO bajo la dirección de la secretaria, quien, junto a su equipo de inspectores, se ha caracterizado por un enfoque proactivo y estratégico para proteger los derechos de los consumidores en Puerto Rico. Entre estos se destacan

los operativos para verificar las pesas que utilizan las líneas aéreas en los aeropuertos y los estacionamientos que operan ilegalmente o que, siendo legales, cobran más de lo permitido por ley, además de aquellos que supervisan temas más generales como el cobro correcto de impuestos o los anuncios engañosos.

El DACO es responsable de velar, entre otras cosas, por las prácticas comerciales relacionadas con precios, publicidad, garantías, contratos, arrendamientos, pesas y medidas, y protege a los consumidores contra fraudes y abusos en la compraventa de bienes y servicios. Por su parte, corresponde a la Asamblea Legislativa asegurar que el DACO cuente con las herramientas legales necesarias para cumplir eficazmente sus funciones.

En esencia, las multas impuestas por el DACO, sirven de disuasivo para los posibles infractores de las leyes, reglamentos u órdenes que administra la agencia, redundando en beneficio para el consumidor. No cabe duda de que, en el 1990, una multa de diez mil dólares (\$10,000.00) tenía un impacto mucho mayor que el que tiene actualmente.

Según datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, \$10,000 en 1990 equivalen a aproximadamente \$24,000 en 2025. Esto significa que una multa establecida en esa cantidad hace más de tres décadas ha perdido más de un 58% de su valor real si no se ha ajustado por inflación. Esta comparación se basa en cálculos de inflación acumulada utilizando herramientas oficiales como la calculadora de inflación del BLS y In2013Dollars.com, que emplean datos históricos del Bureau of Labor Statistics (BLS).

En otras palabras, mantener el límite actual de \$10,000 representa una reducción sustancial en términos reales, lo que compromete su eficacia como medida disuasiva, especialmente frente a empresas con mayor capacidad económica o frente a infracciones con amplio impacto colectivo.

Además, muchas de las prácticas que DACO regula hoy implican montos de alto valor, acceso masivo a consumidores y efectos acumulativos significativos. Limitar la capacidad sancionadora de la agencia a una cifra obsoleta compromete su capacidad de actuar eficazmente, sobre todo en casos con impacto colectivo.

Es importante recordar que, cuando el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) detecta una posible infracción a las leyes, reglamentos u órdenes que administra, no impone automáticamente una sanción, sino que emite un "aviso de multa" o "aviso de infracción". Este documento no constituye una multa final, sino una notificación preliminar mediante la cual se informa al comerciante o proveedor sobre la conducta considerada contraria a la ley, y se advierte sobre la cantidad preliminar que podría imponerse si se confirma la violación. Este procedimiento garantiza que la parte afectada tenga la oportunidad de presentar evidencia, expresar su versión de los hechos o corregir la situación antes de una

determinación final. Este enfoque también es consistente con las mejores prácticas de agencias reguladoras a nivel estatal y federal.

Ahora bien, conscientes de que puede existir violaciones temerarias y otras que resulten de errores genuinos, esta medida aplica el aumento únicamente a las primeras. Las violaciones temerarias son aquellas en las que el comerciante actúa con conocimiento de que está incumpliendo, o al menos con total indiferencia hacia la legalidad de su conducta. Este tipo de comportamiento, que puede incluir la reincidencia, la resistencia a cumplir órdenes regulatorias o prácticas claramente abusivas demuestra una falta de respeto hacia los derechos del consumidor y hacia el orden público económico.

A modo de ejemplo, durante el pasado mes de febrero de 2025, la secretaria del DACO, sorprendió a varios estacionamientos cerca del Coliseo de Puerto Rico durante un evento, y constató que la mayoría incumplían con las regulaciones. Esto incluía cobrar tarifas de valet parking sin ofrecer el servicio o cobrar tarifas que duplicaban las aprobadas en sus permisos. Solo uno de más de diez negocios visitados cumplía con los permisos de la agencia. Dos semanas más tarde, en entrevista radial, la secretaria confirmó que visitó uno de estos estacionamientos reincidió en la misma conducta. En estos casos, la multa debe ser suficientemente alta como para disuadir la conducta deliberada y evitar que la infracción se convierta en un "costo operativo".

De esta manera, se busca ser más justo, pero sin caer en la condescendencia ante conductas temerarias que atentan contra la confianza del consumidor y el orden económico. Aquel que cumpla con la ley y los reglamentos no tiene por qué preocuparse, pues no se verá impactado por el aumento en la multa. Incluso, aquel que cometa una infracción no temeraria tampoco se verá afectado, ya que en su caso se mantiene igual el tope de las multas. Pero esta Asamblea Legislativa no puede permitir que quienes actúan con desprecio hacia los derechos del consumidor puertorriqueño no enfrenten consecuencias más severas.

Ya en el año 2009, un esfuerzo similar fue aprobado por la inmensa mayoría de los legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Sin embargo, recibió un veto de bolsillo del entonces Gobernador. Pasado más de una década y media, y a la luz de todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa considera más que meritorio aprobar el ajuste aquí establecido.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para la debida evaluación del proyecto de marras, se contó con los comentarios de la entonces secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, Lcda. Valerie M. Rodríguez Erazo, y con los de la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCP).

Sobre lo propuesto, la exsecretaria dijo que, el

...DACO ha enfrentado múltiples casos en los que las infracciones cometidas han generado perjuicios significativos a los consumidores, pero las multas impuestas no han reflejado adecuadamente la gravedad de los hechos. En algunos casos, el beneficio económico obtenido por el infractor ha superado con creces el monto de la sanción, lo que socava la credibilidad del sistema regulatorio. El límite actual de multas fue establecido en un contexto económico muy distinto al actual. No ha sido ajustado proporcionalmente al crecimiento del costo de vida, la inflación acumulada ni al aumento en la complejidad de las transacciones comerciales. En términos reales, el poder disuasivo de las multas ha disminuido, lo que limita la capacidad del DACO para actuar con contundencia ante infracciones graves.

De otra parte, y en lo que a la proporcionalidad de la sanción dispuesta y justicia administrativa respecta, expresó que

...la enmienda de esta pieza legislativa propuesta permite aplicar sanciones que guarden proporción con la magnitud del daño causado, el beneficio económico obtenido por el infractor y la reincidencia. Esto fortalece el principio de equidad en la administración pública, evitando que pequeños comerciantes sean penalizados de igual forma que grandes corporaciones por infracciones similares. De otra parte, en cuanto a la protección efectiva del consumidor, el aumento en el tope de multas no busca ser punitivo, sino preventivo. Al dotar al DACO de una herramienta más robusta, se incentiva el cumplimiento voluntario de las normas, se promueve la autorregulación empresarial y se protege de manera más efectiva al consumidor puertorriqueño, especialmente en sectores vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades de bajos ingresos.

Desde la perspectiva de la alineación con estándares internacionales, las jurisdicciones comparables han revisado sus marcos sancionadores para adaptarse a la globalización del comercio, el auge de plataformas digitales y la sofisticación de esquemas de fraude. Puerto Rico no debe quedarse atrás en esta evolución regulatoria. Esta medida coloca al DACO en mejor posición para enfrentar retos emergentes como prácticas engañosas en comercio electrónico, publicidad digital y servicios financieros no tradicionales.

Mas adelante, en lo tendente al posible impacto presupuestario de la medida, nos comentó la exsecretaria que, esta

...no requiere asignaciones presupuestarias adicionales ni implica cargas fiscales nuevas. Por el contrario, puede generar ingresos por concepto de multas que podrían ser reinvertidos en programas de educación al consumidor, fiscalización proactiva y modernización tecnológica del Departamento. Señalamos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en múltiples ocasiones la importancia de que las agencias administrativas cuenten con facultades

sancionadoras adecuadas para cumplir su función reguladora. Esta enmienda se enmarca en esa doctrina, respetando el debido proceso y los principios de legalidad.

Así las cosas, es la contención de la exsecretaria del DACO que, este proyecto de ley "...se ajuste se alinea con tendencias legislativas en otras jurisdicciones, donde se han revisado los límites de multas administrativas para responder a la evolución del comercio digital, la concentración empresarial y los nuevos retos del consumo".

Culminó su escrito, acotando que "[e]l Proyecto del Senado 660 refuerza el marco jurídico vigente el cual nos encontramos en el sector comercial. Ante los efectos positivos que esta legislación representa para el consumidor y hace reforzar la transparencia comercial, el DACO recomienda firmemente la aprobación del Proyecto del Senado 660. Esta medida se alinea con nuestra misión institucional de vindicar los derechos del consumidor puertorriqueño".

No obstante, la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCP) presentó razones de peso que nos obligan a rendir este informe negativo. Por ejemplo, mencionaron que, **no ven "...la necesidad o razonabilidad de incrementar el máximo a imponerse**, por concepto de multas de parte de DACO. Debemos tener presente que la ley vigente dispone que: "Cada día en que se incurra en la misma violación será considerada como una violación separada". Ante esto, **un comercio que incurra en múltiples violaciones a la Ley de DACO, Ley Núm. 5-1973, tendría que asumir cuantiosas multas de miles de dólares, sin tener que enmendarse la Ley**". (Énfasis nuestro).

Por ello, recomiendan que, el "...DACO continúe su esfuerzo de educación ciudadana, orientación a los comercios y fiscalización adecuada, como lo ha estado haciendo de forma efectiva, sin necesidad de modificar la cuantía máxima de las multas que puede imponer como agencia reguladora". Igualmente, pidieron que consideremos que

...los comercios locales tienen que cumplir con muchas otras regulaciones y están sujetos a severas multas por muchas otras leyes y reglamentos federales y locales, en materia de permisos, el ámbito laboral, además de las regulaciones administradas por DACO. Por eso, **no se trata de aumentar las cuantías de las multas ni incrementar las regulaciones, sino de fiscalizar y administrar adecuadamente las regulaciones existentes**, que en Puerto Rico son más onerosas y amplias que en muchas otras jurisdicciones, lo que represente un altísimo costo de hacer negocios aquí.

Puerto Rico tiene que trabajar activamente para reducir, no para aumentar el costo de hacer negocios aquí. Por ello, debe trabajar con las regulaciones existentes y ver cómo reduce las cargas, burocracia y costos que enfrentan los comerciantes o empresarios locales para poder mantener y expandir operaciones en nuestra jurisdicción.

De igual forma, vemos que e (sic) proyecto enfoca y enfatiza en factores agravantes de dichas multas, pero no es claro o específico en aquellos factores atenuantes que pueden reducir la cuantía de la multa a ser impuesta. Además, se pretende aplicar el concepto de temeridad al aumento en la cuanto (sic) ser impuesta, pero no se define dicho concepto.

(Énfasis nuestro)

Así las cosas, afirmó la Asociación en su ponencia que "...no podemos endosar el Proyecto del Senado 660". (Énfasis nuestro).

Examinado el proyecto en sus méritos, entendemos no procede su aprobación. Tal y como nos indica la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños, la medida, según presentada, enfoca en los factores agravantes que pudiera utilizar el DACO para imponer multas, más no nos define de forma objetiva cuales serían los parámetros a utilizarse en dichos casos. Aunque hace alusión a que el aumento de las cuantías de la multa aplicaría de determinarse temeridad, el proyecto no define las circunstancias que habrían de tomarse en cuenta, para llegar a esa decisión. Mientras la política pública que rige en Puerto Rico hace referencia a la necesidad de convertir al Gobierno de Puerto Rico en facilitador de la acción empresarial, mediante la ejecución de importantes esfuerzos de desreglamentación y flexibilizar la operación comercial privada, aprobar este proyecto representaría un alza en el costo de hacer negocios en Puerto Rico. Sin duda, bien intencionado, pero el P. del S. 660 resultar ser un contrasentido a las políticas que buscan incentivar la creación y retención de empleos por las pequeñas y medianas empresas, mediante distintas medidas.

CONCLUSIÓN

Por todo lo anterior, la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, no recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 660.

Respetuosamente sometido,



Hon. Héctor Joaquín Sánchez Álvarez

Presidente

Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos
y Asuntos del Consumidor